2017年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

1. 近年,我国司法机关展开"猎狐行动",追捕潜逃海外的犯罪嫌疑人回国接受刑事审判,此举是为了实现刑法的(　　)。

A. 规制机能　　B. 保障机能
C. 保护机能　　D. 补偿机能

2. 甲国公民乘坐乙国飞机飞越丙国领空时,殴打中国籍乘客刘某致其重伤。甲国公民对刘某的犯罪,适用我国刑法的依据是(　　)。

A. 属地管辖原则　　B. 保护管辖原则
C. 属人管辖原则　　D. 普遍管辖原则

3. 下列选项中,构成纯正不作为犯罪的是(　　)。

A. 甲将生活不能自理的母亲锁在家中,外出数天致母亲饿死
B. 乙(纳税人)作假账,少缴纳税款数额巨大且占应纳税额的20%
C. 丙(司机)驾驶时,离开公交车驾驶岗位与乘客斗殴,造成交通事故
D. 丁(医生)在飞机上目睹乘客心脏病突发未予施救,该乘客不治身亡

4. 甲基于杀人故意实施的下列行为,与乙的死亡之间具有刑法上因果关系的是(　　)。

A. 甲劝乙乘坐长途汽车去山区旅行,乙旅行时因汽车坠崖死亡
B. 甲在家中"作法"诅咒与其有矛盾的乙,后乙突发急病死亡
C. 甲殴打乙致其轻伤,乙在去医院途中被高楼上坠落的花盆砸中死亡
D. 甲持木棍对乙穷追不舍,乙迫不得已跳入冰冷的河中因痉挛而溺水死亡

5. 甲想用水果刀伤害张三,却失手将张三旁的李四捅伤。这种情形在我国刑法中属于(　　)。

A. 因果关系错误　　B. 打击错误
C. 行为性质错误　　D. 意外事件

6. 甲约乙去偷笔记本电脑,乙不敢去偷,但答应负责找销路。甲得手后将盗得的10台电脑交给乙,乙找到经营电子产品的丙,丙觉得电脑的来路不明,就以10000元的价格收购了价值45000元的电脑。对此,下列说法正确的是(　　)。

A. 甲、乙的行为构成盗窃罪的共同犯罪
B. 甲、乙、丙的行为构成盗窃罪的共同犯罪
C. 乙的行为构成盗窃罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪
D. 乙、丙的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪

7. 下列关于罚金的表述,符合我国刑法规定的是(　　)。

A. 对未成年人判处的罚金,不得由其监护人垫付
B. 是否判处罚金,不应考虑犯罪人的经济条件
C. 应根据犯罪情节,决定判处罚金的数额
D. 对累犯应当并处罚金

8. 甲下夜班回家,目睹一男将一女强行拉进小巷,女子大叫:"放开我!"甲以为该男子欲行不轨,遂冲上去,用砖头将男子打成轻伤。事后查明,该男女系夫妻关系,事发时男子阻止女子回娘家。甲的行为成立(　　)。

A. 事前防卫　　B. 假想防卫
C. 正当防卫　　D. 防卫过当

9. 下列选项中,不属于"应当"附加剥夺政治权利的是(　　)。

A. 危害公共安全的犯罪分子
B. 被判处无期徒刑的犯罪分子
C. 危害国家安全的犯罪分子
D. 被判处死刑的犯罪分子

10. 甲因涉嫌抢劫被公安机关逮捕后,主动供述自己曾入户盗窃。甲供述盗窃的行为属于(　　)。

A. 坦白　　B. 一般自首
C. 立功　　D. 特别自首

11. 判决宣告前,一人犯数罪,分别被判处有期徒刑的,对于数个有期徒刑的并罚,应采用(　　)。

A. 吸收原则　　B. 简单相加原则
C. 并科原则　　D. 限制加重原则

12. 我国《刑法》第266条中规定"诈骗公私财物,数额较大的",这种罪状是(　　)。

A. 叙明罪状　　B. 空白罪状
C. 简单罪状　　D. 引证罪状

13. 下列选项中,属于信用卡诈骗罪中冒用他人信用卡情形的是(　　)。

A. 盗窃他人信用卡并使用

B. 使用作废的信用卡

C. 使用伪造的信用卡

D. 拾得他人信用卡并使用

14. 下列选项中，应以强奸罪一罪追究刑事责任的是(　　)。

A. 甲利用业务关系，在女推销员半推半就的情况下与之发生性行为

B. 乙在拐卖过程中，违背被拐卖妇女的意志与之发生性行为

C. 丙宣传迷信，以“行为治疗法”蒙骗求医女性与之发生性行为

D. 丁将男性同事灌醉，趁其熟睡与之发生同性性行为

15. 甲为了报复素有矛盾的刘某，捏造刘某贪污的材料向检察机关举报，导致刘某被逮捕。甲的行为构成(　　)。

A. 诬告陷害罪　　B. 诽谤罪

C. 报复陷害罪　　D. 伪证罪

16. 下列选项中，应认定为故意伤害罪的是(　　)。

A. 抢劫未果却造成被害人轻伤的

B. 强奸过程中造成被害人重伤的

C. 刑讯逼供时造成犯罪嫌疑人伤残的

D. 拐卖儿童过程中造成被拐卖儿童重伤的

17. 下列选项中，在情节严重的情况下，应认定为妨害公务罪的是(　　)。

A. 甲多次煽动他人在镇政府门前广场非法聚集

B. 乙为了解决医疗纠纷，带领多人封堵公立医院大门

C. 丙纠集多人打砸警车，阻止警察带走涉嫌诈骗的丈夫

D. 丁纠集多名亲友，在村口阻碍警察带走被收买的儿童

18. 甲(建委主任)与妻子乙商议后，由乙出面收受请托人现金300万元，甲为请托人办理建筑审批手续。乙的行为(　　)。

A. 构成受贿罪

B. 构成利用影响力受贿罪

C. 不构成犯罪

D. 构成受贿罪和利用影响力受贿罪

根据以下案情，回答第19、20小题。

甲以自己为受益人给妻子购买了人身意外伤害险，后设计杀害了妻子，并以妻子意外死亡为由，申请并获得保险金80万元。

19. 甲骗取保险金和杀害妻子的犯罪行为属于(　　)。

A. 想象竞合犯　　B. 连续犯

C. 吸收犯　　D. 牵连犯

20. 甲的行为应认定为(　　)。

A. 合同诈骗罪一罪

B. 保险诈骗罪和故意杀人罪

C. 故意杀人罪一罪

D. 保险诈骗罪一罪

21. 下列事实中，能引起甲、乙之间民事法律关系发生的是(　　)。

A. 甲向乙问路，乙因疏忽指错方向

B. 甲赌博输给乙2万元并当场给付

C. 甲、乙约定某日商谈“互联网+创意”合作合同

D. 甲开车撞断乙公司的输电线，造成损失3000元

22. 公司职员甲办理了某银行的信用卡，在商场持卡消费2万余元。在向银行还款前，甲突患精神病。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 甲与银行之间的合同、甲与商场之间的合同均有效

B. 甲与银行之间的合同、甲与商场之间的合同均无效

C. 甲与银行之间的合同有效，甲与商场之间的合同无效

D. 甲与银行之间的合同无效，甲与商场之间的合同有效

23. 甲、乙未婚同居。乙谎称怀孕，迫使甲承诺：甲给付乙“结婚保证金”50万元，如半年内不与乙结婚不得要求返还。甲、乙之间的约定(　　)。

A. 因甲受胁迫可撤销

B. 因甲受欺诈可撤销

C. 因违反公序良俗原则而无效

D. 因违反法律的强制性规定而无效

24. 根据我国《合同法》，下列当事人中，有权随时解除合同的是(　　)。

A. 委托人　　B. 承揽人

C. 出租人　　D. 赠与人

25. 甲委托乙以乙的名义为甲购买一辆汽车。乙与丙签订购车合同后，由于甲的原因不能依约向丙支付购车款，乙遂向丙披露了委托人甲。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 丙只能请求甲支付购车款

B. 丙只能请求乙支付购车款

C. 丙可以在甲、乙中择一请求支付购车款

D. 丙请求甲支付购车款遭拒后，可请求乙支付

26. 甲将一批货物存放在乙的仓库，之后丙因甲

拖欠其15万元货款，强行将该批货物拉走抵债。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 丙的行为属于自助行为

B. 丙的行为属于行使留置权

C. 乙请求丙返还货物的权利存续期间为1年

D. 甲请求丙返还货物的权利存续期间为2年

27. 甲遗失一条项链，被乙拾得。丙从乙处偷走项链，以1万元价格卖给不知情的丁并交付。现该项链的所有权人是(　　)。

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

28. 甲为担保对乙的债务，于2015年3月1日与乙签订质押合同，承诺将自己的越野车质押给乙。同年4月1日甲交付越野车，但未将随车工具箱交付给乙。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 乙于3月1日取得质权

B. 乙对随车工具箱享有质权

C. 质押合同于3月1日生效

D. 质押合同于4月1日成立

29. 甲、乙、丙、丁共同出资购买一辆挖掘机，出资比例分别为55%、30%、10%、5%。对该挖掘机的转让(　　)。

A. 甲一人即可决定

B. 甲、乙二人同意即可

C. 经任意三人同意即可

D. 必须经四人一致同意

30. 甲经政府主管部门批准，在其宅基地上盖了一栋楼房，未办理房屋登记手续。3年后甲死亡，其唯一的继承人乙将房屋卖给同村的丙，并交付丙占有使用。现该房屋的所有权人是(　　)。

A. 国家　　B. 甲所在村集体

C. 乙　　D. 丙

31. 甲、乙约定：甲赠与乙紫砂壶一把，该合同在乙结婚时生效。该合同属于(　　)。

A. 附确定期限的合同

B. 附不确定期限的合同

C. 附延缓条件的合同

D. 附解除条件的合同

32. 甲公司于4月24日通知乙公司急需货物10吨，乙公司遂于4月25日按双方之间的交易惯例发货。4月26日甲公司又通知乙公司不需要该批货物。对此，下列说法正确的是(　　)。

A. 乙公司的发货行为构成要约

B. 甲公司4月24日的通知构成要约邀请

C. 甲公司4月26日的通知构成要约的撤销

D. 甲公司、乙公司之间的合同于4月25日成立

33. 甲将房屋出租给乙，租期5年。半年后，甲通知乙欲出售该房屋，20天内乙未表态，甲遂将该房屋卖给丙，并办理了过户登记。乙有权(　　)。

A. 主张甲、丙之间的买卖合同无效

B. 要求甲承担违约责任

C. 主张租赁合同对丙继续有效

D. 主张优先购买权

34. 甲谎称是乙公司的代理人，以乙公司的名义与丙公司签订合同。甲侵犯了乙公司的(　　)。

A. 姓名权　　B. 商标权

C. 名誉权　　D. 名称权

35. 甲驾车正常行驶，乙酒后驾车闯红灯，两车相撞，致甲的车撞伤正在执勤的交警丙。丙的损害应由(　　)。

A. 甲承担全部责任

B. 乙承担全部责任

C. 甲、乙承担连带责任

D. 甲承担次要责任，乙承担主要责任

36. 甲工厂、乙工厂分别位于某河流的上游和中游，两工厂单独排放的废水均不会造成损害，但废水汇集后导致下游丙的鱼塘的鱼大量死亡。对于丙的损失(　　)。

A. 甲、乙均不承担责任

B. 甲、乙承担按份责任

C. 甲、乙承担连带责任

D. 甲、乙、丙三方分担

37. 根据我国收养法，下列情形中，收养关系可以成立的是(　　)。

A. 甲(男，28周岁，未婚)收养2周岁的孤儿

B. 乙(女，50周岁，离异)收养自己15周岁的亲侄子

C. 丙(女，60周岁，丧偶)收养自己19周岁的继女

D. 丁(女，45周岁，有配偶)单独收养自己5周岁的外甥

38. 甲(18周岁)伪造身份信息与乙(23周岁)登记结婚。有权以甲未达到法定婚龄为由申请宣告婚姻无效的利害关系人是(　　)。

A. 甲的近亲属

B. 乙的近亲属

C. 甲住所地的基层组织

D. 乙住所地的基层组织

根据以下案情，回答第39、40小题。

甲村为了灌溉A地，与乙村签订书面合同，约定：

甲村每年支付乙村4000元，在乙村的水库取水10000立方米；期限为20年。合同签订后，双方办理了权利登记。一年后，甲村将A地发包给丙。后丙将部分承包地转包给丁。

39. 甲村与乙村设定的有关取水的权利属于(　　)。

A. 地役权　　B. 相邻权

C. 租赁权　　D. 土地承包经营权

40. 在丙将部分承包地转包给丁后，关于取水的权利表述正确的是(　　)。

A. 只有丙有权取水

B. 只有丁有权取水

C. 丙、丁均有权取水

D. 丙、丁均无权取水

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。请在答题卡上将所选项的字母涂黑。

41. 下列选项中，属于刑法立法解释的有(　　)。

A. 全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》

B. 全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定的解释》

C. 全国人大常委会法制工作委员会刑法室《关于挪用资金罪有关问题的答复》

D. 全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百六十六条的解释》

42. 下列选项中，属于量刑制度的有(　　)。

A. 累犯　　B. 缓刑

C. 自首　　D. 假释

43. 下列情形中，可以成立单位犯罪的有(　　)。

A. 甲设立公司，主要从事为他人虚开增值税专用发票活动以牟利

B. 乙与公司股东商议后，以公司名义走私香烟，所得收益归公司所有

C. 丙为使其公司承建工程，向国有投资公司主管人员支付巨额回扣

D. 丁以公司名义吸收公众存款，并将违法所得用来购买豪华别墅

44. 下列选项中，构成非法拘禁罪的有(　　)。

A. 甲(警察)因私怨与刘某发生口角，用手铐将刘某铐在警车内

B. 乙为索取合法债务，非法扣押债务人涂某的妻子

C. 丙为了索要劳务报酬，偷走龙某出生不久的儿子

D. 丁为了追索高利贷，扣留债务人钱某

45. 下列选项中，应认定为诈骗罪的有(　　)。

A. 甲伪造名画，冒充真迹卖给他人

B. 乙设立赌博网站，招揽小学生参与赌博

C. 丙用冰糖冒充冰毒卖给他人，获利4000元

D. 丁用短信将邻居从家中骗出，趁机进入邻居家拿走1万元现金

46. 甲被依法宣告失踪，乙为甲的财产代管人。下列选项中，由乙从甲的财产中支付的有(　　)。

A. 甲所欠税款

B. 甲所欠债务

C. 甲应支付的赡养费

D. 乙代管财产的管理费

47. 某服装公司员工实施的下列行为中，该公司不予认可但仍应承担民事法律后果的有(　　)。

A. 超越代表权限与不知情的L公司订立买卖合同

B. 超越公司经营范围与不知情的M公司订立买卖合同

C. 伪造公司印章与不知情的P公司订立买卖合同

D. 以自己的名义将公司的电脑转让给不知情的Q公司

48. 甲、乙系夫妻，有一子丙。丙与丁结婚，生有一女戊。2008年丙去世，丁与庚再婚，二人一起照顾甲、乙的生活起居。2015年5月甲去世。对甲遗产的继承，第一顺序继承人有(　　)。

A. 乙　　B. 丁

C. 戊　　D. 庚

49. 小明在父母离异后跟随母亲生活。某日午休时，小明在幼儿园与小朋友小刚打闹，幼儿园老师余某因外出接电话而未能发现和制止，小明将小刚的头打伤。对于小刚的损害，不应承担责任的有(　　)。

A. 小明的母亲　　B. 幼儿园

C. 小明的父亲　　D. 余某

50. 下列民事权益中，受我国侵权责任法保护的有(　　)。

A. 婚姻自主权　　B. 担保物权

C. 股权　　D. 商业秘密

三、简答题：第51～54小题，每小题6分，共24分。

51. 简述假释的法律后果。

52. 简述危害公共安全罪的共同特征。

53. 简述侵权责任的承担方式。

54. 简述表见代理的构成要件。

四、辨析题：第 55～56 小题，每小题 8 分，共 16 分。

55. “任何人不应为他人的犯罪行为承担刑事责任。”请对这一说法加以辨析。

56. “在我国，商标未经注册不受法律保护。”请对这一说法加以辨析。

五、法条分析题：第 57～58 小题，每小题 10 分，共 20 分。

57.《中华人民共和国刑法》第 133 条规定：

“违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。”

请分析：

（1）本条中的“交通运输肇事后逃逸”如何理解？

（2）本条中的“因逃逸致人死亡”如何理解？

58.《中华人民共和国民法通则》第 93 条规定：

“没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务的，有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。”

请分析：

（1）本条规定的是因何种原因产生的债？

（2）本条规定的债的发生原因有哪些构成要件？

（3）本条中的“必要费用”包括哪些？

六、案例分析题：第 59～60 小题，每小题 15 分，共 30 分。

59. 某县扶贫办副主任甲，利用职务将一项造价 20 万的扶贫工程定价 40 万，对外招标。甲冒用 A 公司的营业执照、安全许可证等证明材料，参与该项目招标，又通过职权运作使“A 公司”中标。之后，甲以“A 公司”的名义将工程交给村民乙承建，并在工程完工验收后，利用职权将 40 万元工程款存到自己的银行账户，再向乙支付了 20 万元。

此后，乙承建并完成该县另一项扶贫工程。但因工程迟迟得不到验收，乙无法得到 50 万元的工程余款。乙找到负责验收的甲，甲要乙“意思一下”。乙遂送 3 万元现金给甲。甲随即对该项目予以验收，乙顺利拿到工程余款。

乙的朋友丙得知乙送钱给甲的事情后，打电话给甲，要甲给其“保密费”10 万元，否则向检察院举报。甲担心事情闹大，不得已给了丙 10 万元。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）甲的行为构成何罪？

（2）乙的行为是否构成行贿罪？

（3）丙的行为构成何罪？

60. 甲因出国工作，将自己的宠物犬寄养在朋友乙家。2015 年 5 月 2 日，乙擅自决定将该犬卖给同事丙，乙、丙二人约定：宠物犬价格为 5 万元，2015 年 8 月 30 日双方同时交付。

丙为按时向乙付款，于 2015 年 8 月 20 日向丁借款 3 万元，以自己的一辆汽车抵押，双方签订了书面抵押合同但未办理抵押登记。2015 年 8 月 23 日甲提前回国，从乙处取回宠物犬。2015 年 8 月 31 日丙以乙不能履行为由通知乙解除合同。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）乙、丙之间的买卖合同效力如何？

（2）丁对丙的汽车是否享有抵押权？

（3）丙是否有权解除与乙之间的买卖合同？